

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1328/2539

นาย ตระการ ทองศรี
บริษัท เอเซียไทรโยคเดินรถ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118 วรรคหนึ่ง เดิม, มาตรา 164 เดิม, มาตรา 222, มาตรา 420,
มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 94 วรรคสอง, มาตรา 134, มาตรา 172 วรรคสอง

เมื่ออ่านเอกสารท้ายฟ้องทั้งหมดประกอบคำฟ้องแล้วพอเข้าใจได้ว่าโจทก์เป็นผู้
มีสิทธินำรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-0769 กาญจนบุรี เข้าวิ่งในคิวที่ 41 ของ
จำเลยที่ 1 แทนรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-0485 กาญจนบุรี แต่จำเลยที่ 1 ไม่
ยินยอมให้เข้าวิ่งสำหรับเรื่องการซื้อขายและเช่าซื้อรถยนต์ดังกล่าวเช่นทำสัญญากัน
เมื่อใดราคาเท่าใดมีเงื่อนไขในการในการชำระค่าเช่าซื้ออย่างไรมีสัญญาเช่าซื้อหรือไม่
ล้วนเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในภายหลังส่วนคำว่าคิวนั้นเมื่ออ่านฟ้อง
แล้วก็พอจะเข้าใจได้ว่าเป็นลำดับของรถยนต์โดยสารที่โจทก์จะนำเข้าวิ่งในเส้นทาง
ของจำเลยที่ 1 คำฟ้องของโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และ
คำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้วฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบ
คลุม ส.ให้โจทก์ทำสัญญาซื้อขายคิวรถที่ 40 เพื่อเป็นประกันการเช่าซื้อรถยนต์โดย
มิได้ประสงค์ให้ผูกพันเป็นการซื้อขายกันจริงๆ สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นการทำขึ้น
โดยเจตนาหลงใช้บังคับระหว่างกันไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 118 เดิม โจทก์มิได้ฟ้องบังคับตามสัญญาซื้อขายดังนั้นการที่โจทก์นำสืบพยาน

บุคคลประกอบสัญญาเข้าชื่อว่าโจทก์ได้ทำสัญญาเข้าซื้อรถยนต์โดยสารจากส.
ราคา352,000บาทส่วนสัญญาเข้าซื้อรถยนต์โดยสารจากส. ราคา352,000บาทส่วน
สัญญาซื้อขายที่ระบุว่าเป็นสัญญาซื้อขายคิวรถที่41ให้แก่ส.ราคา352,000บาทนั้น
ความจริงเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาค้ำประกันการเข้าซื้อที่โจทก์ทำไว้แก่ส.เนื่องจาก
โจทก์ไม่มีหลักประกันการเข้าซื้อโจทก์จึงได้ทำสัญญาค้ำประกันการเข้าซื้อไว้ในรูป
ของสัญญาซื้อขายคิวรถที่41โดยมีเงื่อนไขว่าหากโจทก์ไม่ชำระค่าเข้าซื้อก็ให้ส. ยึด
คิวรถที่41ได้และหากโจทก์ผ่อนชำระค่าเข้าซื้อครบถ้วนส.ก็จะคืนคิวรถที่41ให้โจทก์
ไม่มีการจ่ายเงินตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวแต่อย่างใดการนำสืบเช่นนี้จึงไม่ต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94 แม้โจทก์จะตั้งข้อหาในคำฟ้อง
ว่าละเมิดแต่คำฟ้องของโจทก์ที่แท้จริงอยู่ที่คำบรรยายฟ้องเมื่อโจทก์บรรยายฟ้องมา
ว่าจำเลยที่1ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินรถโดยสารสาธารณะประจำทางในเส้นทาง
สาย8203และโจทก์เป็นผู้ประกอบการเดินรถผู้หนึ่งที่น่ารถยนต์เข้าร่วมกับจำเลย
ที่1รับส่งคนโดยสารในเส้นทางดังกล่าวในคิวที่41ก็ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าการที่โจทก์
มีสิทธินำรถยนต์เข้าร่วมรับส่งคนโดยสารในเส้นทางที่จำเลยที่1ได้รับอนุญาตได้นั้น
โจทก์และจำเลยที่1จะต้องมีสัญญาต่อกันกล่าวคือจำเลยที่1จะต้องทำสัญญาให้โจทก์
เข้าเดินรถร่วมกับจำเลยที่1และการที่โจทก์บรรยายฟ้องต่อไปว่าต่อมาจำเลยที่1ปฏิเสธ
ไม่ยอมให้โจทก์นำรถยนต์เข้าร่วมวิ่งในคิวที่41แต่กลับให้จำเลยที่2นำรถยนต์เข้าร่วม
แทนโจทก์ก็เป็นที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการกล่าวหาว่าจำเลยที่1ทำผิดสัญญาดังกล่าวมิใช่
ฟ้องเรื่องละเมิดแม้โจทก์จะตั้งข้อหาคลาดเคลื่อนไปว่าเป็นละเมิดก็ไม่ทำให้สารัตถะ
ในคำฟ้องเป็นเรื่องละเมิดไปได้และเป็นหน้าที่ของศาลที่จะปรับบทกฎหมายให้ถูก
ต้องได้ฉะนั้นจะนำอายุความ1ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448มา
ปรับแก้คดีหาไม่ได้และกรณีที่จำเลยที่1ผิดสัญญาไม่ยอมให้โจทก์นำรถยนต์เข้าร่วม
รับส่งคนโดยสารนี้กฎหมายมิได้บัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องถืออายุ
ความ10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164(เดิม) เมื่อข้อเท็จจริง

ฟังได้ว่าโจทก์ได้ทำสัญญาค้ำประกันโจทก์ไม่ได้ทำสัญญาขายคิวรถที่41ให้แก่ส. คิวรถที่41จึงยังเป็นของโจทก์อยู่แต่เมื่อโจทก์จะขอนำรถยนต์โดยสารเข้าร่วมวิ่งกับจำเลยที่1ตามสัญญาจำเลยที่1กลับปฏิเสธสิทธิของโจทก์โดยอ้างว่าจำเลยที่1ได้อนุญาตให้จำเลยที่2นำรถยนต์โดยสารเข้าวิ่งในคิวรถของโจทก์แทนการกระทำของจำเลยที่1จึงเป็นการผิดสัญญาโจทก์ชอบที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ประกอบกรรับส่งคนโดยสาร ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เป็นผู้เดินรถโดยสารสาธารณะประจำทางในเส้นทางสาย8203 ระหว่างอำเภอเมืองกาญจนบุรี - อำเภอสังขละบุรีโจทก์เป็นผู้ประกอบการเดินรถผู้หนึ่งที่นำรถยนต์เข้าร่วมรับส่งคนโดยสารในเส้นทางดังกล่าว คิวที่ 41 โดยเมื่อปี 2523 โจทก์ได้นำรถยนต์หมายเลขทะเบียน 10 - 0485 กาญจนบุรี เข้าร่วมกับจำเลย และในปี 2525 โจทก์ได้นำรถยนต์หมายเลขทะเบียน10 - 0769 กาญจนบุรี ซึ่งโจทก์เช่าซื้อมาจากนายสงวน ชูเลิศเข้าร่วม ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากนายสงวน และนายสงวนให้โจทก์เช่าซื้อวิ่งในคิวรถและเส้นทางเดิมต่อไป หลังจากวันนั้นวันที่ 9 พฤษภาคม 2529 จำเลยที่ 2 ได้ยึดรถยนต์คันดังกล่าวไปไม่ยอมให้โจทก์นำเข้าวิ่งในคิวรถของโจทก์โจทก์จึงได้ฟ้องจำเลยที่ 2 ต่อศาล จังหวัดกาญจนบุรี ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 870/2530 ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 192,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีส่วนคิวที่ 41 ถ้าเป็นของโจทก์จริงโจทก์ก็ชอบที่จะแจ้งให้ให้จำเลยที่ 1 ระบุรถยนต์คันพิพาทออกจากการร่วมสัมปทานดังกล่าวได้ ต่อมาโจทก์มีหนังสือถึงจำเลยที่ 1 แจ้งให้ทราบว่าโจทก์จะนำรถยนต์คันใหม่เข้าวิ่งในคิวรถที่ 41 ต่อไปแต่จำเลยที่ 1ปฏิเสธและได้ให้จำเลยที่ 2 นำรถยนต์หมายเลข

ทะเบียน 10 - 0769กาญจนบุรี เข้าวังแทนจนกระทั่งบัดนี้ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดและโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายและขาดประโยชน์ที่ควรได้จากการนำรถยนต์เข้ารับส่งคนโดยสารไม่น้อยกว่าเดือนละ 10,000 บาท โจทก์ขอคิดค่าเสียหายนับแต่วันที่ 18 มกราคม 2531 ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำนวน 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปและให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 10,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยที่ 2 ไม่นำรถยนต์เข้าวังในคิวนของโจทก์ และให้จำเลยทั้งสองถอนรถยนต์ของจำเลยที่ 2 ออกจากคิวนที่ 41 แล้วให้โจทก์นำรถยนต์ของโจทก์เข้าวังในคิวนดังกล่าว

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์บรรยายว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบการเดินรถผู้หนึ่งที่นำรถยนต์เข้าร่วมกับจำเลย แต่ไม่ได้ระบุว่ากับจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 หรือจำเลยทั้งสองคน และที่บรรยายว่า ในปี 2525 โจทก์ได้นำรถยนต์หมายเลขทะเบียน 10 - 0769กาญจนบุรี โดยโจทก์เช่าซื้อมาจากนายสงวน ก็ไม่มีรายละเอียดว่าโจทก์นำรถยนต์คันดังกล่าวไปทำอะไรกับใครการเช่าซื้อ มีสัญญาหรือไม่ ส่วนที่บรรยายต่อมาว่า จำเลยที่ 2 ได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากนายสงวนก็ไม่ให้เหตุผลว่าทำไมจำเลยที่ 2 จึงซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไปจากนายสงวนได้ทั้ง ๆ ที่โจทก์เป็นผู้เช่าซื้ออยู่ก่อนแล้ว ทั้งไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่โจทก์เช่าซื้อ และที่จำเลยที่ 2 ซื้อรถยนต์จากนายสงวน และการเช่าซื้อรถยนต์เข้าวังในคิวนของโจทก์ในเส้นทางสาย 8203 ของจำเลยที่ 1 ก็ไม่บรรยายว่า จำเลยที่ 2 ให้โจทก์เช่าซื้อไปเมื่อใด มีสัญญาเช่าซื้อหรือไม่ ราคาเท่าไร ผ่อนชำระกันอย่างไรและไม่ได้อธิบายความหมายของคำว่า "คิวน" ฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุมโจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2529 จำเลยที่ 2 ได้ยิธรถยนต์หมายเลขทะเบียน 10 - 0769 กาญจนบุรี ไปจากการวังในคิวนของโจทก์ และไม่ยอมให้โจทก์นำเข้าวังในคิวนของโจทก์ต่อไปเหตุละเมิดจึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2529 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 16 สิงหาคม 2531 ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ 1 ปี และ

ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 870/2530 ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขายคิวรถที่ 41 ให้นายสงวนไปตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2525 และนายสงวนได้ขายต่อให้แก่จำเลยที่ 2 ตั้งแต่มกราคม 2527 โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของคิวรถที่ 41 ที่จะนำคดีมาฟ้องนอกจากนี้โจทก์ไม่มีรถยนต์โดยสารที่จะนำมาวิ่งในคิวดังกล่าวทั้งไม่เคยเสนอว่าจะนำรถยนต์หมายเลขทะเบียนอะไรมาวิ่งจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายทั้งค่าเสียหายที่โจทก์เรียกมาเดือนละ 10,000 บาท ก็สูงเกินส่วน ค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับโจทก์นำรถยนต์เข้าร่วมรับส่งคนโดยสารในคิวที่ 41 ตามระเบียบของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 5,000 บาทนับแต่วันที่ 18 มกราคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะรับโจทก์นำรถยนต์เข้าร่วมรับส่งคนโดยสารในคิวที่ 41 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกและให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองข้อแรกว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบการเดินรถผู้หนึ่งที่น่ารถยนต์เข้าร่วมวิ่งกับจำเลย โดยไม่ระบุว่าเป็นจำเลยคนใด และตอนต่อมามีว่า ปี 2525 โจทก์ได้นำรถยนต์หมายเลขทะเบียน 10 - 0769 กาญจนบุรี โดยโจทก์เช่าซื้อจากนายสงวน ชูลิศ แต่ไม่มีรายละเอียดว่าเช่าซื้อไปทำอะไรกับใคร มีสัญญาเช่าซื้อหรือไม่ที่ว่าจำเลยที่ 2 ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากนาย

สงวนก็ไม่สามารถเหตุผลและไม่ระบุว่าโจทก์เข้าซื้อและจำเลยที่ 2 ซื้อรถยนต์จาก นายสงวนวันเดือนปีอะไรและเกี่ยวกับการเข้าซื้อรถยนต์วิ่งในคิวรถของโจทก์ในเส้นทางสาย 8203 ของจำเลยที่ 1 โจทก์ก็ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ให้โจทก์เข้าซื้อเมื่อใด ราคาเท่าใด ผ่อนชำระราคากันอย่างไรมีสัญญาเข้าซื้อหรือไม่และไม่ได้ อธิบายความหมายของคำว่าคิวฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุม ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบการเดินรถผู้หนึ่งที่น่ารถยนต์เข้าร่วมกับจำเลยโดยรับส่งคนโดยสารในเส้นทางสาย 8203 ระหว่างอำเภอเมืองกาญจนบุรี - อำเภอสังขละบุรี คิวที่ 41 โดยเริ่มแรกโจทก์นำรถยนต์หมายเลขทะเบียน 10 - 0485 กาญจนบุรี เข้าร่วมกับจำเลยเมื่อปี 2523 ต่อมาปี 2525 โจทก์ได้นำรถยนต์หมายเลขทะเบียน 10 - 0769 กาญจนบุรี เข้าร่วม นอกจากจะได้บรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับ จำเลยแล้ว โจทก์ยังได้อ้างส่งสำเนาทะเบียนรถยนต์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 และ 3 ประกอบคำฟ้องด้วย และโจทก์ได้บรรยายถึงเรื่องที่โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยที่ 1 เรื่องจะนำรถยนต์เข้าวิ่งในคิวตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้กล่าวถึงเรื่องรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10 - 0769 กาญจนบุรี เข้าวิ่งในคิวที่ 41 แทนรถยนต์คันเดิม และจำเลยที่ 1 ได้ตอบปฏิเสธเมื่ออ่านเอกสารทั้งหมดประกอบคำฟ้องแล้วก็พอเข้าใจได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธินำรถยนต์โดยสาร หมายเลขทะเบียน 10 - 0769 กาญจนบุรี เข้าวิ่งในคิวที่ 41 ของจำเลยที่ 1 แทนรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10 - 0485 กาญจนบุรี แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยินยอมให้เข้าวิ่ง สำหรับเรื่องการซื้อขายและเข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวเช่น ทำสัญญากันเมื่อใด ราคาเท่าใด มีเงื่อนไขในการชำระค่าเข้าซื้ออย่างไร มีสัญญาเข้าซื้อหรือไม่ ล้วนเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในภายหลัง ส่วนคำว่าคิวนั้น เมื่ออ่านฟ้องแล้วก็พอจะเข้าใจได้ว่าเป็นลำดับของรถยนต์โดยสารที่โจทก์จะนำเข้าวิ่งในเส้นทางของจำเลยที่ 1 คำฟ้องของโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์

และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยข้อต่อไปมีว่า โจทก์เป็นเจ้าของคิวรถที่ 41 หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายสงวนให้โจทก์ทำสัญญาซื้อขายคิวรถที่ 41 ตามเอกสาร จ.5 เพื่อเป็นประกันการเข้าซื้อรถยนต์ตามสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมายจ.4 โดยมีได้ประสงค์ให้ผูกพันเป็นการซื้อขายกันจริง ๆ สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นการทำขึ้นโดยเจตนาลงใช้บังคับระหว่างกันไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118 เดิม (มาตรา 155 ที่แก้ไขใหม่) ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่านายสงวนได้ขายคิวรถที่ 41 ให้แก่จำเลยที่ 2 แล้ว คิวรถดังกล่าวจึงยังคงเป็นของโจทก์

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยข้อต่อไปมีว่า โจทก์นำสืบพยานบุคคลแก้ไขสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.5 ได้หรือไม่ เห็นว่าคดีนี้โจทก์มิได้ฟ้องบังคับตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.5 ดังนั้น การที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลประกอบสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมาย จ.4 ว่า โจทก์ได้ทำสัญญาเข้าซื้อรถยนต์โดยสารจากนายสงวนราคา 352,000 บาท ส่วนสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.5 ที่ระบุว่าเป็นสัญญาซื้อขายคิวรถที่ 41 ให้แก่นายสงวนราคา 352,000 บาท นั้น ความจริงเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาค้าประกันการเข้าซื้อที่โจทก์ทำไว้แก่นายสงวนเนื่องจากโจทก์ไม่มีหลักประกันการเข้าซื้อ โจทก์จึงได้ทำสัญญาค้าประกันการเข้าซื้อไว้ในรูปของสัญญาซื้อขายคิวรถที่ 41 โดยมีเงื่อนไขว่า หากโจทก์ไม่ชำระค่าเข้าซื้อก็ให้นายสงวนยึดคิวรถที่ 41 ได้และหากโจทก์ผ่อนชำระค่าเข้าซื้อครบถ้วนนายสงวนก็จะคืนคิวรถที่ 41 ให้โจทก์ไม่มีการจ่ายเงินตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวแต่อย่างใด การนำสืบเช่นนี้จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์จะตั้งข้อหาในคำฟ้องละเมิด แต่คำฟ้องของโจทก์ที่แท้จริงอยู่ที่คำบรรยายฟ้อง เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องมาว่า จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินรถโดยสารสาธารณะประจำทางในเส้นทางสาย 8203 ระหว่างอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอลังขละบุรี และโจทก์เป็นผู้ประกอบการเดินรถผู้หนึ่งที่น่ารถยนต์เข้าร่วมกับจำเลยที่ 1 รับส่งคนโดยสารในเส้นทางดังกล่าวในคิวที่ 41 ก็ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าการที่โจทก์มีสิทธินำรถยนต์เข้าร่วมรับส่งคนโดยสารในเส้นทางที่จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตได้นั้น โจทก์และจำเลยที่ 1 จะต้องทำสัญญาต่อกันกล่าวคือ จำเลยที่ 1 จะต้องทำสัญญาให้โจทก์เข้าเดินรถร่วมกับจำเลยที่ 1 และการที่โจทก์บรรยายฟ้องต่อไปว่า ต่อมาจำเลยที่ 1 ปฏิเสธไม่ยอมให้รถยนต์เข้าร่วมวิ่งในคิวที่ 41 แต่กลับให้จำเลยที่ 2 นำรถยนต์เข้าร่วมวิ่งในคิวที่ 41 แต่กลับให้จำเลยที่ 2 นำรถยนต์เข้าร่วมวิ่งแทนโจทก์ ก็เป็นที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการกล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 ทำผิดสัญญาดังกล่าว มิใช่ฟ้องเรื่องละเมิด แม้โจทก์จะตั้งข้อหาคลาดเคลื่อนไปว่าเป็นละเมิดก็ไม่ทำให้สารัตถะในคำฟ้องเป็นเรื่องละเมิดไปได้ และเป็นหน้าที่ของศาลที่จะปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องได้ ฉะนั้นจะนำอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 มาปรับแก้คดีหาไม่ได้และกรณีที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ยอมให้โจทก์นำรถยนต์เข้าร่วมรับส่งคนโดยสารนี้ กฎหมายมิได้บัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องถืออายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 (เดิม) ได้ความว่า เมื่อวันที่ 5 และที่ 14 มกราคม 2531 โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบว่าจะนำรถยนต์โดยสารคันใหม่เข้าร่วมวิ่งในคิวที่ 41 ของโจทก์ในเส้นทางสาย 8203 ของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ตอบปฏิเสธไม่ยอมให้โจทก์นำรถยนต์โดยสารเข้าร่วมวิ่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2531 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2531 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

ปัญหาข้อสุดท้ายที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้ทำสัญญาค้ำประกันตาม

เอกสารหมาย จ.5 โจทก์ไม่ได้ทำสัญญาขายคิวรถที่ 41 ให้แก่นายสงวน คิวรถที่ 41 จึงยังเป็นของโจทก์อยู่ แต่เมื่อโจทก์จะขอนำรถยนต์โดยสารเข้าร่วมวิ่งกับจำเลยที่ 1 ตามสัญญา จำเลยที่ 1 กลับปฏิเสธสิทธิของโจทก์โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ได้อนุญาตให้จำเลยที่ 2 นำรถยนต์โดยสารเข้าร่วมวิ่งในคิวรของโจทก์แทน การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการผิดสัญญา โจทก์ชอบที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ ส่วนค่าเสียหายควรจะเป็นเท่าใดนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นได้กำหนดค่าเสียหายไว้พอสมควรแล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงแก้ไขศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานันท์-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ